

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 707/2535 กองทัพบก
นาง ผม จำปา อ่อน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 119 เดิม, มาตรา 164 เดิม, มาตรา 680

การที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นมารดาของร้อยตรี ท. เพื่อขอรับเงินบำนาญพิเศษจากโจทก์ ความจริงมิได้เป็นมารดา อาจเป็นการละเมิดต่อโจทก์ แต่การที่โจทก์ได้จ่ายเงินบำนาญพิเศษให้จำเลยที่ 1 โดยมีการทำสัญญาว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิยอมจะชดใช้เงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือส่วนที่ได้รับเกินสิทธิคืนเป็นการจะชดใช้เงินคืนตามสัญญา ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีอายุความเท่าใด จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการชดใช้เงินดังกล่าวคืน จึงมีอายุความ 10 ปี จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ต้องชดใช้เงินบำนาญพิเศษคืนแก่โจทก์แต่ไม่สามารถชดใช้เงินคืนได้ จำเลยที่ 2 จะชดใช้แทน จำเลยที่ 2 เข้าใจถูกต้องทุกประการที่จะยอมรับผิดชอบต่อโจทก์ การที่จำเลยที่ 2 เข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 เป็นมารดาของร้อยตรี ท. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญาค้ำประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ความเข้าใจผิดของจำเลยที่ 2 มิใช่สำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งสัญญาค้ำประกัน ไม่เป็นเหตุให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 119

โจทก์ฟ้องว่า พลทหารทองสุนย์ จำป่ออน ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารบก
สังกัดกองพันทหารราบ ที่ 1 กรมผสมที่ 13 ซึ่งเป็นส่วนราชการของโจทก์ตั้งแต่
พ.ศ. 2520 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2521 ในระหว่างปฏิบัติราชการตามคำสั่งของโจทก์
พลทหารทองสุนย์ถึงแก่กรรมเพื่อตอบสนองความดี โจทก์มีคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษ
เลื่อนเงินเดือนและยศเป็นร้อยตรีทองสุนย์ และแจ้งให้ทายาททราบเพื่อขอรับเงิน
บำนาญพิเศษตามกฎหมาย ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2522 จำเลยที่ 1 จงใจอ้างว่าเป็น
มารดาของร้อยตรีทองสุนย์ และยื่นแบบคำขอรับเงินบำนาญพิเศษต่อโจทก์ ความ
จริงจำเลยที่ 1 มิใช่มารดาหรือทายาทของร้อยตรีทองสุนย์ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงิน
บำนาญพิเศษ โจทก์หลงเชื่อคำอ้างของจำเลยที่ 1 จึงอนุมัติจ่ายเงินบำนาญพิเศษและ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญจำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญารับรองการขอใช้
เงินคืนแก่ทางราชการลงวันที่ 1 สิงหาคม 2522 โดยรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หากปรากฏภายหลังว่ามีทายาทผู้มีสิทธิอื่นจำเลยที่ 1 ยอมขอใช้เงินที่
ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนแก่ทางราชการ จำเลยที่ 2 ทราบข้อตกลงระหว่างโจทก์กับ
จำเลยที่ 1 ยอมเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยสัญญาว่าถ้าจำเลยที่ 1 ไม่สามารถ
ขอใช้เงินคืนแก่โจทก์หรือตายหรือหลบหนี จำเลยที่ 2 ยอมขอใช้แทนจนครบ นับแต่
โจทก์อนุมัติ จำเลยที่ 1 ได้รับเงินบำนาญพิเศษและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2521 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2526 เป็นเงิน
104,577.49 บาท ต่อมานางบุญเรือน แสนอุบล ทำหนังสือร้องเรียนต่อกรมบัญชี
กลาง กระทั่งการคลังว่าจำเลยที่ 1 มิใช่มารดาของร้อยตรีทองสุนย์ โจทก์จึงมีคำ
สั่งระงับการจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2526 เป็นต้นมา ได้สอบสวนข้อเท็จจริง
แล้ว จึงทราบว่าจำเลยที่ 1 มิใช่มารดาของร้อยตรีทองสุนย์ ครั้นวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2528 โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 104,577.49 บาท คืนแก่โจทก์
แล้วในวันที่ 14 สิงหาคม 2528 จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ยอมรับว่า
มิใช่มารดาของร้อยตรีทองสุนย์ แต่ไม่สามารถคืนเงินที่รับไปได้เนื่องจากฐานะ

ยากจน โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองก็เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ร้อยตรีทองสุนย์ จำปาอ่อน เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 กับนายไสย จำปาอ่อน จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันเพราะสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญา โดยจำเลยที่ 2 เชื่อโดยสุจริตว่าจำเลยที่ 1 เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำนาญพิเศษจากทางราชการตามเอกสารหลักฐานที่จำเลยที่ 1 อ้างและแสดงสัญญาค้ำประกันจึงเป็นโมฆะ จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์ทราบจำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2524 และโจทก์งดจ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2526 โจทก์เพิ่งมาฟ้องคดีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2529 เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ หากไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ร้อยตรีทองสุนย์ จำปาอ่อน รับราชการทหารบก สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 13 อันเป็นส่วนราชการของโจทก์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2521 ร้อยตรีทองสุนย์ได้ถึงแก่กรรมในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจำเลยที่ 1 ได้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินบำนาญพิเศษของร้อยตรีทองสุนย์โดยอ้างว่าเป็นมารดา โจทก์อนุมัติให้จ่ายเงินดังกล่าวแก่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน ตามหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืนเอกสารหมายเลข จ.5 และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันในการที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับรองการ

ชดใช้เงินคืน ต่อมาผู้ร้องเรียนว่าจำเลยที่ 1 ไม่ใช่มารดาของร้อยตรีทองสุนย์ โจทก์ สอบสวนแล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1 ไม่ใช่มารดาของร้อยตรีทองสุนย์จึงงดจ่ายเงินบำนาญ พิเศษแก่จำเลยที่ 1 และเรียกเงินที่จ่ายไปทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2521 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2526 เป็นเงิน 104,577.49 บาทคืน...

ข้อต้องวินิจฉัยประการที่สามมีว่า คดีขาดอายุความหรือไม่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า เหตุเกิดจากการละเมิดของจำเลยที่ 1 มีอายุความ 1 ปี เมื่อจำเลยที่ 2 คำประกัน โจทก์ไม่ฟ้องจำเลยที่ 2 ภายใน 1 ปี จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่าในเบื้องต้นการที่ จำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นมารดาของร้อยตรีทองสุนย์เพื่อขอรับเงินบำนาญพิเศษจาก โจทก์ ความจริงมิได้เป็นมารดา อาจเป็นการละเมิดต่อโจทก์ แต่การที่โจทก์ได้จ่าย เงินบำนาญพิเศษให้จำเลยที่ 1 โดยมีการทำสัญญาว่าถ้าจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิยอมจะ ชดใช้เงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือส่วนที่ได้รับเกินสิทธิคืนตามเอกสารหมาย จ.5 เป็นการจะชดใช้เงินคืนตามสัญญา และโจทก์ฟ้องเรียกเงินคืนตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีอายุความเท่าใด จึงถือว่ามีอายุความ 10 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาเอกสารหมาย จ.4 คำประกันการชดใช้เงินคืนตามเอกสารหมาย จ.5 จึงมีอายุความ 10 ปี คดีโจทก์ ไม่ขาดอายุความ

ข้อต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาคำประกันโดยสำคัญ ผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรมหรือไม่ จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 สำคัญผิดโดยเชื่อ ว่าจำเลยที่ 1 เป็นมารดาของร้อยตรีทองสุนย์ เห็นว่า เป็นความเข้าใจของจำเลยที่ 2 เองแล้วไปทำสัญญาคำประกันต่อโจทก์ว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ต้องชดใช้เงินคืนแก่โจทก์ แต่ไม่สามารถชดใช้เงินคืนได้ จำเลยที่ 2 จะชดใช้แทนจนครบถ้วน ในการทำสัญญา คำประกัน จำเลยที่ 2 เข้าใจถูกต้องทุกประการที่จะยอมรับผิดชอบต่อโจทก์ การที่จำเลย ที่ 2 เข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 เป็นมารดาของร้อยตรีทองสุนย์ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

สัญญาคำประกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 แต่อย่างไรก็ตามเข้าใจผิดของจำเลยที่ 2 มิใช่สำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งสัญญาคำประกัน ไม่เป็นเหตุให้สัญญาคำประกันตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 119 ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ